Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Naviraí

1.ª Vara Cível

SENTENÇA

Vistos e examinados estes autos sob nº 0800051-41.2024.8.12.0029 de **AÇÃO Procedimento Comum Cível** em que é **Autor:** Genival Francisco da Silva e **Réu:** Estado de Mato Grosso do Sul e outro

Genival Francisco da Silva, qualificado nos autos, move a presente **Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência** em desfavor do **Município de Naviraí** e do **Estado de Mato Grosso do Sul,** ambos igualmente identificados no feito, dizendo, em resumo, que é paciente pós-operatório de tumor cerebral com sequelas neurológicas, encontra-se acamado em uso de traqueostomia e gastrostomia, necessitando fazer uso de suplementação hiperproteica e hipercalórica, bem como fraldas geriátricas. Afirma não ter ele condições de arcar com o custo da alimentação industrializada e fraldas e que também não conseguiu obtê-las administrativamente dos requeridos. Objetiva com a presente ação a condenação dos Requeridos ao fornecimento de 42 litros mensais de suplementação hiperproteica e hipercalórica com Isosource 1,5, Trophic EP, Trophic 1,5, Nutrison Energy 1,5 ou Nutri Fiber 1,5, bem como fraldas geriátricas, tamanho G, na quantidade de 120 unidades por mês, enquanto perdurar seu tratamento. Apresentou outros requerimentos. Instruiu a inicial com os documentos de fls. 12/21.

Parecer do Núcleo de Apoio Técnico às fls. 24/30.

Tutela de urgência deferida (fls. 31/35).

O Requerido Município de Naviraí em sua defesa (fls. 49/57) alegou, em suma, que a dieta enteral industrializada só é disponibilizada pelo SUS aos pacientes em regime de internação hospitalar e que as fraldas descartáveis não são fornecidas pelo Estado ou pelo Município. Postulou pela improcedência do pedido inicial. Juntou documentos.

Já o Requerido Estado de Mato Grosso do Sul na sua resposta (fls. 76/84), alegou ausência de interesse processual e, no mérito, postulou pelo direcionamento da obrigação ao Município de Naviraí ante o tema 793 do STF.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, oportunidade em que postulou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 86/89).

Na fase de especificação de provas, os requeridos disseram que não possuem provas a produzir (fls. 94 e 95).

Ofício referente ao Agravo de Instrumento n. 1402924-52.2024.8.12.0000 juntado às fls. 99/121.

É o relatório no essencial.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 28/06/2024 às 18:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800051-41.2024.8.12.0029 e código KYG3Afq3.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

Decido.

<u>Da ausência de interesse processual</u>

O Requerido Estado de Mato Grosso do Sul alega preliminar de ausência de interesse processual, por não haver comprovação pela parte autora da negativa de fornecimento das fraldas geriátricas pela via administrativa, através do Programa Farmácia Popular do Brasil.

No presente caso, em relação ao fornecimento de fralda geriátrica, a possibilidade de aquisição subsidiada das fraldas mediante cadastramento junto a programa popular não exclui a responsabilidade dos Requeridos, visto que o fornecimento de fralda descartável decorre do direito à saúde, que decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, utensílio indispensável à manutenção da saúde e à vida digna. Portanto, uma vez demonstrada a insuficiência de recursos da parte Autora para arcar com tal item, recai sobre o Poder Público a responsabilidade pelo fornecimento.

Além disso, é matéria já consolidada na jurisprudência, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade que as três esferas da administração detêm, solidariamente, para responder pelas demandas atinentes à saúde, pouco importando o estabelecimento de critérios de divisão de suas competências no âmbito administrativo.

Nesse sentido, são os seguintes julgados:

> *"(...) O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, estados-membros e municípios, de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros.*
> *Precedentes do STJ. (...) [AgRg no REsp 1225222/RR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 05/12/2013]*
>
> *"(...) A CF/1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. Sendo o SUS composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federativos no pólo passivo da demanda.(...)" [AgRg no REsp 690.483/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2005, DJ 06/06/2005, p. 208]*

Aliás, o tema já está resolvido inclusive perante o Supremo Tribunal Federal:

> *AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.* ***OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO*** *EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO. I − O Supremo*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 28/06/2024 às 18:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800051-41.2024.8.12.0029 e código KYG3Afq3.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Naviraí

1.ª Vara Cível

> *Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN,* ***fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária****. II − Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio. III - Agravo regimental improvido (AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010, DJe-020 DIVULG 31-01-2011 PUBLIC 01-02-2011 EMENT VOL-02454-13 PP-03289)* - original sem grifos

Dessarte, ante o firme entendimento jurisprudencial sobre a matéria, totalmente despiciendas maiores ilações, devendo ser afastada, sem outras delongas, a preliminar arguida.

Do mérito

No mais, conheço diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do Novo Código de Processo Civil, pois desnecessária a produção de outras provas, o que, aliás, sequer foi requerido por alguma das partes.

O ordenamento jurídico brasileiro tutela o direito à saúde, determinando o artigo 196 da Constituição Federal que:

> "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Por sua vez, a Lei n.º 8.080, de 19/9/90, que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, estatui em seu artigo 2.º quec *"A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício"*. E, no artigo 7.º, que:

> "As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde − SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: I − universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II − integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; IX − descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;".

Basta o dispositivo previsto no texto constitucional citado para se chegar à conclusão de que se deve garantir o direito de todos, <u>independentemente da condição financeira,</u> à saúde. As normas infraconstitucionais, que procuram dar efeito integrador ao texto constitucional, seriam até despiciendas se existisse a consciência, por parte de todos os responsáveis pelas administrações dos entes federados, de que a Constituição Federal não é puramente analítica. A Constituição, com sua força normativa, constitui energia que deve influir na realidade. O dever da Administração de adquirir o necessário ao

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 28/06/2024 às 18:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800051-41.2024.8.12.0029 e código KYG3Afq3.

atendimento de pessoas doentes, imposto pela Constituição, não pode ser inviabilizado enventualmente através de entraves burocráticos e questiúnculas referentes à competência deste ou daquele órgão para distribuição. A distribuição de competências entre os entes federados é firmada para melhor servir aos cidadãos e não para aumentar seus sofrimentos e angústias, motivo pelo qual há solidariedade entre eles.

A edição da Lei nº 12.401/2011, em que pese sua importância e necessidade de respeito, não pode implicar em preterimento dos direitos do cidadão. A lei deve respeito à Constituição Federal e o Poder Judiciário é o garante das promessas do constituinte. Assim, como a Carta Magna traz a promessa de ampla proteção no campo da saúde, não pode o ente público se esquivar da sua obrigação, até porque estamos diante de tema que perpassa pela dignidade da pessoa humana. O Tribunal de Justiça do Estado, a respeito do tema já decidiu:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 12.401/2011 – PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE PREVALECE SOBRE LEI, PORTARIA OU ATO NORMATIVO INFERIOR – DIREITO À SAÚDE – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR – PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – MEDICAMENTO EXPERIMENTAL – SEM RELEVÂNCIA DESDE QUE INDICADO POR MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE – RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar no reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei n. 12.401/2011, posto que já é pacífico o entendimento de que a garantia ao acesso igualitário das pessoas saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal está acima de qualquer lei, portaria ou ato normativo inferior. Uma vez sopesados os interesses de ambas as partes, verifica-se que o princípio da integralidade que é fundamento do interesse do recorrente, não deve prevalecer sobre o princípio basilar da pretensão do recorrido, que é o da dignidade da pessoa humana. Diante da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, como a prova inequívoca do direito e a verossimilhança das alegações acerca da necessidade do medicamento pleiteado, a decisão a quo deve ser mantida. Já é sedimentado o entendimento de que, se beneficiar o paciente, o médico pode utilizar um medicamento para finalidades diversas das indicadas, mesmo que em fase experimental. (TJMS, Quarta Câmara Cível, relator Desembargador Claudionor Miguel Abss Duarte, agravo nº 2012.015841-8, julgado em 17.07.2012).

Desse modo, é patente a responsabilidade dos réus quanto ao atendimento das demandas relacionadas à saúde, o que, de resto, ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 793, que estabeleceu a seguinte tese:

> Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, **compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento** conforme as regras de repartição de competências **e**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 28/06/2024 às 18:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800051-41.2024.8.12.0029 e código KYG3Afq3.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei)

Portanto, os Requeridos não podem se esquivar do cumprimento da obrigação, embora caiba ao juiz estabelecer, caso a caso, qual ente federativo deverá cumpri-la com prioridade.

Demonstrada a responsabilidade dos Requeridos, verifico que, no caso, a parte autora demonstrou que possui uma demanda na área da saúde e que não conseguiu dos demandados, administrativamente, o atendimento de que necessita.

Os documentos de fls. 14/15 demonstram que a parte autora necessita de **alimentação industrializada e fraldas geriátricas** para tratar adequadamente seu problema de saúde, o que não pode ser negado pelos réus.

Nesse sentido, reitero a decisão que deferiu a tutela de urgência (fls. 31/35), cujos fundamentos permanecem inalterados. Nesse sentido, para melhor compreensão da questão, cito, em destaque, os seguintes trechos da decisão:

> "O laudo médico de f. 14 demonstra a necessidade de utilização da dieta industrializada para a garantia da saúde do autor:

LAUDO

Dourados, 04 de Novembro de 2023.

Solicito acompanhamento nutricional domiciliar para o paciente Genival Francisco da Silva. Paciente pós operatório de tumor cerebral com sequelas neurológicas, acamado em uso de traqueostomia e gastrostomia. Sendo de suma importância para este paciente a oferta de uma dieta nutricionalmente completa composta por fórmulas quimicamente definidas. A dieta artesanal não oferece valores de nutrientes seguros e qualidade higiênico-sanitárias, visto que com o processo de cocção, moagem, peneiramento, sazonalidade, origem geográfica e armazenamento podem levar a perda de nutrientes, levando ao fornecimento insuficiente de nutrientes resultando na perda acelerada de massa corporal e pior prognóstico da doença. Prescrevo dieta isenta de sacarose e lactose, hiperproteica e hipercalórica. Volume de 270 ml de 3/3h/dia, sendo cinco refeições/dia, totalizando 1350 mL/ dia, totalizando 42 Litros/Mês.

Frascos - 31 unidades/Mês.

Equipos - 31 unidades/Mês.

OPÇÕES DE DIETAS:

1° - ISOSOURCE 1.5
2° - TROPHIC EP
3° - TROPHIC 1.5
4° - NUTRISON ENERGY 1.5
5° - NUTRI FIBER 1.5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 28/06/2024 às 18:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800051-41.2024.8.12.0029 e código KYG3Afq3.

Portanto, o autor é pessoa idosa com graves sequelas de tratamento de um tumor cerebral, está acamado, em uso de traqueostomia e gastrostomia, necessitando de dieta especial para que obtenha os nutrientes necessários para melhora de seu quadro de saúde.

O parecer do NAT foi favorável ao pedido de alimentação especial (f. 30).

É certa, dessa forma, a necessidade do autor de receber a alimentação industrializada para que tenha garantida sua vida e saúde.

Em relação às fraldas geriátricas, embora o parecer do NAT tenha sido contrário, entendo que também haja responsabilidade dos requeridos em fornecê-las. Apesar de não se tratar de uma demanda diretamente relacionada à saúde, trata-se de medida estritamente ligada à dignidade da pessoa idosa, o que também é alvo da mais ampla salvaguarda constitucional.

O *fumus boni juris* está demonstrado pelo "receituário" de f. 15, expedido por médico, que comprova a necessidade de utilização do insumo.

Neste passo, salienta-se que em que pese a prescrição médica não gozar de presunção absoluta, é suficiente para demonstrar a necessidade do insumo indicado, cabendo aos requeridos demonstrarem, no bojo da instrução do processo, que essa prescrição médica contém erros de diagnóstico ou do tratamento adotado, cuja ausência levará à procedência do pedido.

Hão de ser ponderadas também as informações prestadas na inicial, no sentido de que o autor e sua família não auferem o suficiente para custear as despesas regulares com medicamento, fraldas e alimentação.

Com a disponibilização das fraldas, os requeridos estarão permitindo que o autor usufrua o seu direito à saúde, bem como que continue a viver com um mínimo de dignidade e qualidade de vida. O fornecimento gratuito das fraldas possui cunho social, possibilitando que pessoa carente tenha garantido todo o necessário à defesa de seu direito consagrado constitucionalmente.

Dessa maneira, não possuindo a parte autora condições de arcar com os custos da alimentação especial e das fraldas, havendo prescrição de especialista e, ainda, tendo em conta a especial proteção do Estado e da sociedade à pessoa idosa, como bem se vê no art. 230 da Constituição Federal e no art. 3º do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), está demonstrada a probabilidade do direito alegado."

Ademais, colaciona-se os seguintes julgados da nossa Egrégia Corte que dão conta da obrigação do Requerido em fornecer as fraldas pleiteadas:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – **FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS – PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA DE ALZEIMER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PACIENTE EM TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA DE**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 28/06/2024 às 18:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800051-41.2024.8.12.0029 e código KYG3Afq3.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Naviraí

1.ª Vara Cível

<u>SAÚDE – COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS INSUMOS</u> – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE (ART. 196, DA CF) – ATUALIZAÇÃO TRIMESTRAL E RETENÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO – MARCA ESPECÍFICA DO MATERIAL – MATÉRIA PRECLUSA – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS MANTIDOS, A FIM DE EVITAR REFORMATIO IN PEJUS – ISENÇÃO DE CUSTAS – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO – RECURSO OBRIGATÓRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. *Em caso de sentença ilíquida, face o seu teor no sentido de que os entes públicos providenciem o fornecimento de insumos a pessoa hipossuficiente por prazo indeterminado, impõe-se a sua submissão ao reexame necessário. A responsabilidade dos entes políticos com a saúde e a integridade física dos cidadãos é comum, podendo a parte necessitada dirigir seu pleito ao ente da federação que melhor lhe convier.* ***<u>Comprovada a imprescindibilidade de utilização de fraldas geriátricas, constitui-se em dever - e, portanto, responsabilidade - do Estado in abstrato, o fornecimento do tratamento adequado (CF, art. 23, II), considerando-se a importância da proteção à vida e à saúde (art. 196, CF).</u>*** *A retenção da receita médica tem o escopo de assegurar o fornecimento dos insumos apenas durante o período necessário ao tratamento prescrito, visando impedir a perpetração de gastos públicos indevidos. Embora a matéria referente ao fornecimento de marca específica das fraldas descartáveis não tenha sido alegada no agravo de instrumento interposto por ocasião da concessão da liminar, operou-se a preclusão a seu respeito, na medida em que não se insurgiu em face de tal ponto da decisão de primeiro grau no momento oportuno. É possível a fixação de multa diária (Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan; Comarca: Bela Vista; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data do julgamento: 13/12/2016; Data de registro: 15/12/2016)*

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. **<u>COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO USO DE FRALDAS GERIÁTRICAS.</u>** REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR. PRESENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. *É dever do Estado - lato sensu - disponibilizar tratamento médico àqueles que dele necessitam. Considerando que a parte autora instruiu os autos com exames e laudo médico que comprovam a doença que lhe acomete, o paciente faz jus ao item vindicado, forte nos princípios constitucionais atinentes ao direito à vida e à saúde, em especial aquele contido no art. 196, da CF. É indevida a imposição de fornecimento de fraldas geriátricas segundo a marca, pois pode o fornecedor valer-se de outro insumo que cumpra a mesma finalidade, a fim de evitar dispêndio desnecessário para a Administração Pública. Nada obstante o entendimento que este julgador vinha adotando no sentido de que a imposição de multa diária ao erário, pelo eventual descumprimento de decisão interlocutória, revela-se na verdade medida inadequada, pois existem na legislação pátria outras formas de obrigar os responsáveis pela administração a atender a determinação legal sem criar embaraços para as finanças públicas, passei a adotar a posição majoritária que se firmou nesta 1ª Câmara Cível no sentido de que as astreintes fixadas devem ser mantidas. (Relator(a):*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 28/06/2024 às 18:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800051-41.2024.8.12.0029 e código KYG3Afq3.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Naviraí

1.ª Vara Cível

Des. Sérgio Fernandes Martins; Comarca: Bela Vista; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data do julgamento: 29/11/2016; Data de registro: 30/11/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – **TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS – IDOSO – ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO** – PRESENÇA DOS REQUISITOS (ART. 300, CAPUT, NCPC) – INSUMO COMPROVADAMENTE NECESSÁRIO – HIPOSSUFICIÊNCIA – DIGNIDADE DA PESSOA DOENTE – RECURSO PROVIDO. *1. Impõe-se a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada se evidenciado no caso concreto a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O Estado-Juiz, quando provocado, não pode, em detrimento de direitos fundamentais do cidadão, furtar-se de sua incumbência, de seu dever de distribuir a justiça e aplicar o Direito, máxime quando se trata de inviolabilidade do direito à saúde e, por corolário, à vida, tão somente em razão de limitações impostas por regramento que, em verdade, restringem o acesso amplo à saúde pública e afrontam os postulados constitucionais que alicerçam o Estado Democrático. 3. É dever do Estado assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso não só a medicação mas também aos demais artigos necessários para a cura ou amenização das mazelas de que são acometidos, em especial as mais graves, sobretudo em se tratando de pessoa idosa com sequelas de acidente vascular encefálico, que depende de oito fraldas diárias para amenizar a sua doença e sobreviver com um mínimo de dignidade. 4. Agravo de instrumento provido. (Relator(a): Juiz Jairo Roberto de Quadros; Comarca: Campo Grande; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data do julgamento: 09/11/2016; Data de registro: 11/11/2016)*

E não há falar que o atendimento somente deverá ser fornecido quando houver risco de morte, pois a Constituição garante a saúde em suas mais variadas acepções, inclusive como um processo de "bem-estar" geral ou social. É evidente que todos têm o direito de viver de forma digna e com saúde, o que está intrinsecamente ligado à garantia de recebimento de atendimento adequado pelo serviço universal e integral que deve ser prestado pelo Estado em suas diversas esferas.

Por oportuno, destaca-se que não se trata de judicializar políticas públicas, mas de garantir o atendimento adequado a quem dele necessita. É fazer com que o Estado (sentido amplo) cumpra seu papel, cumpra as políticas públicas com as quais deveria estar comprometido, cumpra os fins do Estado estabelecidos na Constituição.

Ante o exposto, confirmando neste momento a antecipação dos efeitos da tutela, **JULGO PROCEDENTE** o pedido que **Genival Francisco da Silva** fez em desfavor do **Município de Naviraí e do Estado de Mato Grosso do Sul**, qualificados, para o fim de determinar aos Requeridos que forneçam, por meio de seu órgão executor competente, à parte Autora a **alimentação especial hiperproteica e hipercalórica, podendo ser Isosource 1,5, Trophic EP, Trophic 1,5, Nutrison Energy 1,5 ou Nutri Fiber 1,5 ou suplementos industrializados equivalentes, independentemente das marcas**, nas quantidades necessárias para seu tratamento e mediante a apresentação de receituário médico

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 28/06/2024 às 18:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800051-41.2024.8.12.0029 e código KYG3Afq3.

ou de nutricionista, bem como **fraldas geriátricas tamanho G**, na quantidade de 120 unidades mensais, de forma contínua e por tempo indeterminado, conforme prescrição médica, tudo no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da intimação dos réus do teor desta decisão, sob pena de sequestro de verba pública necessária ao cumprimento da obrigação na via particular.

Quanto à alimentação especial, direciono o cumprimento da obrigação ao Município de Naviraí, tendo em vista a informação contida no item "VIII" do parecer do NAT à f. 28, demonstrando que essa é uma obrigação originária do referido ente público. Assim, no caso de custeio desta obrigação pelo Estado de Mato Grosso do Sul, deverá ser-lhe garantido o direito ao ressarcimento, administrativamente ou em ação própria.

Em relação à fraldas geriátricas, deixo de direcionar a obrigação a um dos requeridos, pois não é insumo padronizado no SUS e, por isso, não há regras de divisão de competências entre os requeridos. De qualquer forma, em relação à autora, resta mantida a solidariedade entre os entes públicos demandados quanto ao cumprimento integral das obrigações estabelecidas.

Sem custas, *ex vi legis*.

Em vista do que restou decidido no Tema n. 1.002 do STF[1], condeno os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que fixo em R$800,00 (oitocentos reais), com fulcro no art. 85, §8º do Código de Processo Civil, já considerado o grau de zelo do profissional, a importância e a natureza da causa, o tempo e o lugar da prestação do serviço. Ainda, com fulcro no art. 87, § 1º, do CPC, determino a distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais em 50% entre os litisconsortes passivos, ou seja, cada Requerido deverá arcar com a metade dos honorários fixados.

Declaro **extinto** o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sentença sujeita a reexame, pois não é certo o valor da condenação, nos termos do art. 496, § 3º, do CPC e Súmula 490 do STJ.

Assim, decorrido o prazo recursal, mesmo sem oposição de recurso pelas partes, remetam-se os autos ao E. TJMS para reexame.

Havendo o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades.

P.R.I.C.

[1] O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, fixou tese vinculante no sentido de que "é devido o pagamento de *honorários* sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra."

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 28/06/2024 às 18:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800051-41.2024.8.12.0029 e código KYG3Afq3.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Naviraí

1.ª Vara Cível

Naviraí/MS, **datado e assinado digitalmente.**

Eduardo Magrinelli Júnior
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 28/06/2024 às 18:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800051-41.2024.8.12.0029 e código KYG3Afq3.